



HOVRÄTTEN FÖR
VÄSTRA SVERIGE
Avdelning 3
Rotel 34

DOM
2015-08-10
Göteborg

Mål nr
T 2312-15

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts dom den 26 mars 2015 i mål nr T 1163-14, se bilaga A

KLAGANDE

Daniel Gustafsson, 860612-0478
Hästängegatan 29, 462 41 Vänersborg

Ombud: Advokaten Jacob Ceder
Kungsgatan 9, 462 33 Vänersborg

MOTPART

Shane Törnqvist Olofsson, 880715-0266
Okstigen 4, 152 48 Södertälje

Ombud: Jur. kand. Fatima Brobeck Khan
Box 19579, 104 32 Stockholm

SAKEN

Umgänge med barn

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom avseende punkten 3 a endast på så sätt att hovrätten förordnar att Vincent, 050526-5439, ska ha rätt till umgänge med Shane Törnqvist Olofsson var tredje vecka från lördag förmiddag till söndag eftermiddag, med början den 22 augusti 2015.

Hovrättens dom ska gälla utan hinder av att den inte har vunnit laga kraft.

Dok.Id 376562

Postadress
Box 40
401 20 Göteborg

Besöksadress
Packhusplatsen 6

Telefon
031-701 22 00
E-post: hovratten.vastrasverige@dom.se
www.vastrahovratten.domstol.se

Telefax
031-774 29 43

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Daniel Gustafsson har yrkat att hovrätten förordnar att umgänget under punkten 3 a i tingsrättens dom ska ske från lördag till söndag.

Shane Törnqvist Olofsson har motsatt sig ändring av tingsrättens dom.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Parterna har åberopat i huvudsak samma omständigheter som vid tingsrätten jämte vissa tillägg.

I hovrätten har Daniel Gustafsson som bevisning åberopat ett handskrivet brev från Vincent. Shane Törnqvist Olofsson har som bevisning åberopat en sms-konversation mellan parterna. Sms-konversationen åberopades även vid tingsrätten.

Parternas oenighet avser endast frågan om hur omfattande Vincents veckoslutsumgänge med Shane Törnqvist Olofsson ska vara. Daniel Gustafsson anser att umgänget ska inledas på lördag förmiddag medan Shane Törnqvist Olofsson anser att umgänget ska inledas på fredag eftermiddag.

Daniel Gustafsson har anfört i huvudsak följande. Det är inte lämpligt för ett barn att resa med tåg på fredagar under kvällstid. Vincent är även van vid att gå upp mellan klockan sex och sju på morgonen. Att resan med morgontåget på lördag skulle påverka honom nämnvärt mer än att ta kvällståget på fredag i fråga om trötthet är svårt att tro. Härtill kommer att Daniel Gustafsson arbetar till kl. 19.15 på fredagskvällarna. Det saknas möjlighet för Daniel Gustafsson att omdisponera sin arbetstid under rådande förhållanden. Daniel Gustafssons familjeförhållanden med hemmavarande småbarn möjliggör inte heller för hans sambo att medverka till transporten av Vincent. Det finns ingen annan närstående som garanterat kan bistå med hjälp i detta avseende.

Shane Törnqvist Olofsson har anfört i huvudsak följande. Den förändring i umgänget som Daniel Gustafsson försöker åstadkomma innebär en inskränkning i ett redan mycket begränsat umgänge. Vincent ska ges rätt att spendera så litet tid som möjligt på att åka tåg och så mycket tid som möjligt tillsammans med Shane Törnqvist Olofsson. Daniel Gustafssons förslag får till följd att Vincent kommer att vara trött under lördagarna eftersom han måste gå upp tidigt för att ta morgontåget. Daniel Gustafssons skyldighet att medverka till att Vincents behov av ett meningsfullt umgänge med Shane Törnqvist Olofsson måste väga tyngre än de praktiska problem som kan uppstå för Daniel Gustafsson; så som att han var tredje vecka måste gå från jobbet tidigare, byta arbetspass alternativt ordna med någon annan i familjen som kan köra Vincent till tåget.

Liksom tingsrätten anser hovrätten att veckoslutsumgänget med Shane Törnqvist Olofsson bör äga rum under så lång tid som möjligt när umgänget sker så sällan som var tredje vecka. Det tycks dock inte vara möjligt att ordna med en tågresor på acceptabla tider redan under fredag eftermiddag. Hovrätten finner därför att umgänget med Shane Törnqvist Olofsson inte kan komma till stånd tidigare än under lördag förmiddag. Tingsrättens dom ska därför ändras på det sättet.

ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga B

Överklagande senast den 7 september 2015

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Henrik Winman samt hovrättsråden Gunnel Alenbratt och Bengt von Reis.



VÄNERSBORGS
TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-03-26
Meddelad i
Vänerns borg

Mål nr
T 1163-14

PARTER

KÄRANDE

SHANE Linnéa Törnqvist Olofsson, 880715-0266
Okstigen 4 Lgh 1706
152 48 Södertälje

Ombud: Jur.kand. Fatima Brobeck Khan
Advokatbyrå Elisabeth Fritz AB
Box 19579
104 32 Stockholm

SVARANDE

DANIEL Björn Gustafsson, 860612-0478
Hästängegatan 29
462 41 Vänerns borg

Ombud: Advokaten Jacob Ceder
Advokaterna Bernling, Boberg, Ceder AB
Kungsgatan 9
462 33 Vänerns borg

DOMSLUT

Med upphävande av vad Nyköpings tingsrätt bestämt i dom den 4 augusti 2009,
T 1778-09, och den 5 april 2011, T 235-11, ska följande gälla.

1. Shane Törnqvist Olofsson och Daniel Gustafsson ska gemensamt ha vårdnaden om Vincent Gustafsson, 050526-5439.
2. Vincent ska bo tillsammans med Daniel Gustafsson.
3. Vincent ska ha rätt till umgänge med Shane Törnqvist Olofsson enligt följande.
 - a) Var tredje vecka från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag, med början den 17 april 2015.

Dok.Id 293885

Postadress
Box 1070
462 28 Vänerns borg

Besöksadress
Hamngatan 6

Telefon
0521-27 02 00
E-post: vanersborgs.tingsratt@dom.se

Telefax
0521-27 02 80

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00

- b) Varannan jul från eftermiddagen den sista skoldagen före lovets början till eftermiddagen den 30 december, med början år 2016.
- c) Vartannat nyår från eftermiddagen den 30 december till eftermiddagen den sista lovdagen med början år 2015/2016.
- d) Varannan påskhelg från eftermiddagen på skärtorsdagen till eftermiddagen efter påskhelgen, med början år 2015.
- e) Veckorna 28, 29 och 30 under sommaren 2015.
- f) Tre sammanhängande veckor under sommaren, med början år 2016, varvid Shane Törnqvist Olofsson har rätt att välja veckor jämna år och Daniel Gustafsson har rätt att välja veckor ojämna år. Den som ett visst år har rätt att välja veckor ska senast den 1 april skriftligen meddela den andre föräldern vilka veckor som önskas.

Samtliga resor till och från umgänget med Shane Törnqvist Olofsson ska ske med direkttåg, vilket innebär att hämtning och lämning ska ske vid Vänersborgs Resecentrum, Göteborgs Central, Södertälje Syd eller Stockholms Central.

När umgänge vid lov eller högtider helt eller delvis sammanfaller med ordinarie veckoslutsumgänge faller veckoslutsumgänget bort.

- 4. Daniel Gustafsson ska varannan gång boka och betala kostnaden för Vincents resor med tåg i andra klass till och från umgänget med Shane Törnqvist Olofsson.
 - 5. Tingsrättens interimistiska beslut den 19 november 2014 ska inte längre gälla.
 - 6. Domen ska gälla omedelbart, utan hinder av att den inte vunnit laga kraft.
-

YRKANDEN M.M.

Shane Törnqvist Olofsson och Daniel Gustafsson har tillsammans sonen Vincent, född år 2005.

Shane Törnqvist Olofsson har ansökt om stämning på Daniel Gustafsson med yrkanden i fråga om umgänge och resekostnader. Yrkandena framställdes även interimistiskt. Som grund för sina yrkanden uppgav hon att det var bäst för barnet.

Daniel Gustafsson bestred yrkandena, även interimistiskt. Han yrkade för egen del att vårdnaden om Vincent skulle anförtros honom ensam. I andra hand yrkade han att Vincent skulle bo tillsammans med honom. Som grund för sin inställning uppgav han att det var bäst för barnet.

Tingsrätten har enligt 6 kap 20 § föräldrabalken inhämtat utredning från socialnämnden i Vänersborgs kommun.

Tingsrätten har den 19 november 2014 meddelat interimistiskt beslut i målet.

Vid fortsatt muntlig förberedelse den 20 februari 2015 har parterna uppgett att målet kan avgöras utan huvudförhandling. Parterna har därefter skriftligen slutfört sin talan.

DOMSKÄL

Parterna är numera överens om att vårdnaden även fortsättningsvis ska vara gemensam och att Vincent ska bo tillsammans med Daniel Gustafsson. Parterna är också överens om hur resekostnaderna ska fördelas. Tingsrätten finner att vad parterna kommit överens om är förenligt med Vincents bästa.

I fråga om Vincents rätt till umgänge med Shane Törnqvist Olofsson gör tingsrätten följande bedömning. Det är viktigt för Vincent att denne ges möjlighet till en nära, god

och regelbunden kontakt med sin mor. Umgänget mellan Vincent och Shane Törnqvist Olofsson förutsätter emellertid förhållandevis långa och tidskrävande resor för Vincents del. Vincent är idag också så pass gammal att hans fritidsintressen börjar ta allt mer tid i anspråk. Han har vidare själv föreslagit att veckoslutsumgänget ska äga rum var tredje vecka. Vid en avvägning finner därför tingsrätten att Vincents veckoslutsumgänge med Shane Törnqvist Olofsson ska ske var tredje vecka. När veckoslutsumgänge äger rum så pass sällan måste målsättningen vara att Vincent ska kunna vara tillsammans med Shane Törnqvist Olofsson så lång tid som möjligt under helgen. Tingsrätten delar också parternas uppfattning att Vincents situation bör underlättas genom att resorna till och från umgänget sker med direkttåg. De praktiska problem som kan uppkomma för Daniel Gustafsson på grund av detta bedömer tingsrätten inte väga lika tungt som Vincents behov av att i samband med veckoslutsumgänget få tillbringa två nätter hos Shane Törnqvist Olofsson, och detta utan att det går ut över Vincents skolgång. Vad Shane Törnqvist Olofsson i övrigt yrkat beträffande umgänge har medgetts av Daniel Gustafsson.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 401)

Överklagande ställs till Hovrätten för Västra Sverige och ska ha kommit in till tingsrätten senast den 16 april 2015. Prövningstillstånd krävs.

Tove Klackenberg



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.

Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.



HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE

ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE

Överklagande skall göras skriftligen. Skrivelsen skall ställas till Högsta domstolen, men den skall skickas eller lämnas till hovrätten.

Skrivelsen skall ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges under rubriken ÖVERKLAGANDE i hovrättens avgörande. Någon tidsgräns gäller dock inte för klagan över beslut om häktning, reseförbud eller restriktioner enligt 24 kap 5a § rättegångsbalken.

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen skall pröva ett överklagande. Prövningstillstånd behövs dock inte när Justitiekanslern eller Riksdagens ombudsmän överklagar i mål om allmänt åtal.

Prövningstillstånd får meddelas endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Högsta domstolen, eller
 2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvillan förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.
- Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål, kan prövningstillstånd meddelas också i övriga mål.

I skrivelsen till Högsta domstolen skall anges

1. klagandens namn, adress och telefonnummer.
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning, målets nummer och dagen för avgörandet).
3. den ändring i avgörandet som klaganden yrkar.
4. de skäl som klaganden åberopar för att avgörandet skall ändras.
5. de omständigheter som klaganden åberopar till stöd för att prövningstillstånd skall meddelas, och
6. de bevis som klaganden vill åberopa och vad som skall styrkas med varje särskilt bevis.